

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 952/2536

นายเฉย พานิชเกษมฯ

โจทก์

นายอำนวยหรือเจ็กหรือผิว ศรีจันทร์ กับ

พวก

จำเลย

นายไพบูลย์ พานิชเกษมและนางสาว

ลักขณา พานิชเกษม

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์มีทั้งปัญหาในข้อเท็จจริงและ ข้อกฎหมาย และคดีนี้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่ง เป็นอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นคดีฟ้องขอให้ ปลดเปลื้องทุกซ์อัน ไม่อาจคำนวณเป็นราคาค่าเงินได้ อนึ่งคดีนี้พิพาทกันก่อนประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 258 แก้ไขใหม่ใช้บังคับฎีกาของโจทก์จึงไม่ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และบริวารออกไปจากที่ดิน พินาทโนดเลขที่ 8535 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี และห้ามเกี่ยวข้งในที่ดิน แปลงนี้ต่อไป ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 3

ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โจทก์ได้ถึงแก่กรรมจำเลยที่ 1 ขอให้เรียกนายไพบูลย์พานิชเกษมและนางสาวลักขณาพานิชเกษม ทายาทและผู้จัดการมรดกของโจทก์เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 164)

โจทก์ (ผู้ร้อง) จึงยื่นคำร้อง โดยเสียค่าคำร้องมา 200 บาท (อันดับ 167)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การพิจารณารับหรือไม่รับฎีกาจะต้องบังคับ ตามกฎหมายในขณะที่มีการยื่นฎีกา ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาโต้แย้ง คัดค้านดุลยพินิจของศาลอุทธรณ์ในการรับฟังพยานหลักฐาน ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง หาใช่ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย หรือไม่คดีของโจทก์เป็นทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท จึง ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืนค่าคำร้อง ที่เสียเงินมา 160 บาท มาให้แก่โจทก์

พิจารณาแล้ว การพิจารณารับหรือไม่รับฎีกาจะต้องบังคับ ตามกฎหมายใน
ขณะที่มีการยื่นฎีกา ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาโต้แย้ง คัดค้านดุลยพินิจของศาลอุทธรณ์
ในการรับฟังพยานหลักฐาน ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง หาใช่ฎีกาในปัญหาข้อ
กฎหมาย หรือไม่คดีของโจทก์เป็นทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท จึง ต้องห้ามฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรค
แรกศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืบค่าคำร้อง ที่เสียเกินมา
160 บาท มาให้แก่โจทก์

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ